Tema 5

El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Referencias Legislativas

- *Constitución Española de 1978.*
- *Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.*
- *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.*

Guion-resumen

1. El Gobierno: concepto, características y composición

1.1. Concepto y normativa aplicable

1.2. Características del Gobierno

1.3. Composición del Gobierno

1.4. Organización y potestad normativa

2. El Consejo de Ministros

2.1. Composición, Presidencia y Secretaría

2.2. Funcionamiento

2.3. Competencias

3. Las Comisiones Delegadas del Gobierno

3.1. Creación, modificación y extinción

3.2. Enumeración

3.3. Funciones

4. El Presidente del Gobierno

4.1. Concepto

4.2. Nombramiento y juramento

4.3. Funciones del Presidente del Gobierno

5. Los Vicepresidentes

6. La delegación y avocación de competencias

7. Designación, duración y responsabilidades del Gobierno

7.1. Responsabilidad del Gobierno

7.2. Designación

7.3. Incompatibilidades de los miembros del Gobierno

7.4. Duración

7.5. Sustitución de los miembros del Gobierno

8. Órganos de colaboración y apoyo al Gobierno

8.1. Los Secretarios de Estado

8.2. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios

8.3. El Secretariado del Gobierno

8.4. Los Gabinetes

9. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

9.1. Derecho de información de las Cámaras

9.2. El Gobierno en las Cámaras

9.3. Interpelaciones, ruegos y preguntas

9.4. La cuestión de confianza

9.5. La moción de censura

9.6. Límites a la moción de censura

9.7. Consecuencias de la moción de censura triunfante y de la cuestión de confianza fracasada (dimisión del Gobierno)

9.8. Disolución de las Cortes

10. El concepto de Administración Pública

10.1. Concepto

10.2. Clases de Administraciones Públicas

11. La Administración pública: principios constitucionales que la informan

11.1. Bases del régimen jurídico

11.2. Control de la actividad de las Administraciones Públicas

11.3. La participación de los ciudadanos en la Administración

11.4. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

11.5. El Consejo de Estado

11.6. Los principios generales de actuación de la Administración

Ideas clave

1. El Gobierno: concepto, características y composición

1.1. Concepto y normativa aplicable

El Gobierno se encuentra regulado en el Título IV **de la Constitución de 1978** y, en la **Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno**. Asimismo, en el **Título V de la Constitución** se regulan las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Según la citada Ley del Gobierno, este es el órgano al que corresponde el ejercicio del **poder ejecutivo del Estado**.

1.2. Características del Gobierno

Tres principios configuran el funcionamiento del Gobierno: el **principio de dirección presidencial**, que otorga al Presidente del Gobierno la competencia para determinar las directrices políticas que deberá seguir el Gobierno y cada uno de los Departamentos; **la colegialidad** y consecuente **responsabilidad solidaria** de sus miembros; y, por último, **el principio departamental,** que otorga al titular de cada Departamento una amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión.

1.3. Composición del Gobierno

Según el **art. 98** de la Constitución, el Gobierno está compuesto por:

— El **Presidente**.

— Los **Vicepresidentes**, en su caso: ello implica que puede existir un Vicepresidente, varios o incluso ninguno.

— Los **Ministros**.

— Y por los **demás miembros** que establezca la ley. Según la legislación actual (Ley 50/1997, de 27 de noviembre) ninguna otra Autoridad puede formar parte del Consejo de Ministros. En tal sentido debe tenerse en cuenta que el Rey puede presidir, a efectos de ser informado de los asuntos de Estado, las reuniones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. Ahora bien, **el Rey no forma parte del Consejo de Ministros**, no pudiendo votar para adoptar decisiones en tales reuniones. Lo **mismo ocurre** con los **Secretarios de Estado**, los cuales pueden asistir a las sesiones del Consejo cuando sean convocados, pero únicamente para informar acerca de asuntos de su competencia.

1.4. Organización y potestad normativa

Nuestra Constitución no contiene las reglas o principios generales del funcionamiento del Gobierno, pues se trata de una cuestión más propia de la Ley. Por ello, el art. 17 de la Ley 50/1997, establece que el Gobierno se rige, en su organización y funcionamiento por la presente Ley y conforme al art. 24, su potestad normativa se despliega a través de:

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes. Las decisiones que aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución.

b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno. Las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente.

c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros. Las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de este y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica.

d) Acuerdos del Consejo de Ministros. Las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto.

e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno. Las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia (actualmente, Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), cuando la competencia corresponda a distintos Ministros.

f) Órdenes Ministeriales. Las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia (actualmente, Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), dictada a propuesta de los Ministros interesados.

2. El Consejo de Ministros

Según la Ley 50/1997, los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros o en Comisiones Delegadas de Gobierno.

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado compuesto por el Presidente del Gobierno, el Vicepresidente/s, en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la Ley (art. 98 de la Constitución). Su régimen jurídico se encuentra en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

2.1. Composición, Presidencia y Secretaría

La **composición** del Consejo de Ministros viene integrada por todos los miembros del Gobierno, salvo en los casos de ausencia de alguno de ellos. No forman parte del mismo los Secretarios de Estado, aunque pueden ser convocados por el Presidente del Gobierno. También podrán asistir, excepcionalmente, otros altos cargos cuando sean convocados para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España. La Constitución deja una puerta abierta, pues al enumerar los miembros del Gobierno se refiere a "los demás miembros que establezca la ley", aunque la Ley del Gobierno descarta que esa referencia se entienda hecha a los Secretarios de Estado (que son órganos de colaboración muy cualificados del Gobierno, pero no miembros), pero no a los Ministros sin cartera (que son al fin y al cabo Ministros), y por lo tanto miembros del Gobierno.

La **Presidencia** del Consejo de Ministros corresponde al Presidente del Gobierno, o al Vicepresidente, en los casos previstos por la Ley.

La **Secretaría** del Consejo viene desempeñada por el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

2.2. Funcionamiento

El art. 18 de la Ley 50/1997, establece al respecto las siguientes reglas:

— El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como Secretario el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

— Las reuniones del Consejo de Ministros podrán tener carácter decisorio o deliberante.

— El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará por el Presidente del Gobierno.

— De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

2.3. Competencias

Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.

d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.

e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los arts. 94 y 96.2 de la Constitución.

f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.

g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una ley.

h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.

ADAMS

i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales.

j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado.

k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición.

Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.

3. Las Comisiones Delegadas del Gobierno

3.1. Creación, modificación y extinción

Según el art. 6.1 de la Ley 50/1997, el Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, acordará por Real Decreto la creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno, así como la delegación en estas de funciones específicas del Consejo de Ministros.

El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada debe especificar, en todo caso:

— El miembro del Gobierno que asuma la presidencia de la misma.

— Los miembros del Gobierno y, en su caso, los Secretarios de Estado que la integran.

— Las funciones que tendrá atribuidas.

— El miembro de la Comisión al que se le atribuye la Secretaría de la misma.

— El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.

A sus sesiones podrán asistir, además de los miembros que la integran según su Real Decreto de creación, los titulares de aquellos órganos superiores o directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente.

Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán secretas.

3.2. Enumeración

Las Comisiones Delegadas son, de acuerdo con el Real Decreto 1/2024, de 9 de enero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno:

a) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

b) Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional.

c) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.

ADAMS

d) Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico.

e) Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030.

3.3. Funciones

Corresponde a las Comisiones Delegadas, como órganos colegiados del Gobierno:

— Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la Comisión.

— Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros.

— Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.

— Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros.

Comisiones Delegadas del Gobierno

Creación, modificación y supresión	Composición y funcionamiento	Atribuciones
Por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.	El Real Decreto de creación de una Comisión deberá especificar: – El miembro del Gobierno que la presidirá. – Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran. – El miembro de la Comisión al que le corresponderá la Secretaría. – Las funciones que se le atribuyen a tal Comisión. – Régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.	– Examinar cuestiones de carácter general que tengan relación con los Departamentos que integran la Comisión. – Estudiar asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. – Resolver asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. – Cualquier otra función que les delegue el Consejo de Ministros o que les confiere el ordenamiento jurídico.

4. El Presidente del Gobierno

4.1. Concepto

El Presidente del Gobierno es el órgano que dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo.

4.2. Nombramiento y juramento

Hay dos procedimientos o vías constitucionales diferentes mediante las cuales se provee a la Presidencia del Gobierno.

— **Vía ordinaria**:

Se sigue en los siguientes **supuestos**:

- Tras la celebración de elecciones de Diputados del Congreso.
- Tras la pérdida de confianza del Congreso por el Gobierno.
- Fallecimiento del Presidente del Gobierno.
- Dimisión del Presidente del Gobierno, por cualesquiera razones.

Los pasos de esta vía ordinaria (**art. 99**) son los siguientes:

1. El **Rey**, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, **propone un candidato** a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el **Congreso** de los Diputados por el voto de la **mayoría absoluta** de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a **nueva votación 48 horas después** de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la **mayoría simple**.

   Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
4. Si transcurrido el plazo de **dos meses** a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
5. El candidato que resulte elegido será nombrado por el Rey y jurará ante él cumplir fielmente las obligaciones de su cargo, guardar lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

— **Vía automática:**

El nombramiento automático del Presidente del Gobierno se produce **por la aprobación de una moción de censura**; como indica el **art. 114** de la Constitución, si el Congreso aprueba una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido

ADAMS

en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara, nombrándole el Rey Presidente del Gobierno. La moción de cesura debe ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso (arts. 113 y 114 CE).

El nombramiento del Presidente del Gobierno en ambos casos es realizado por el Rey, mediante refrendo del Presidente del Congreso. El juramento tiene lugar ante la presencia del Rey, según la fórmula del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, jurando o prometiendo cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

4.3. Funciones del Presidente del Gobierno

4.3.1. Funciones según la Constitución

El Presidente del Gobierno es, según la Constitución (art. 98), uno de los miembros del Gobierno, pero tiene especiales características que le confieren el carácter no de «un primero entre iguales», sino de un verdadero **Jefe de Gobierno**. En efecto, el Presidente del Gobierno, según la misma Constitución, «dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión».

4.3.2. Funciones según la Ley del Gobierno

En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno:

— Representar al Gobierno.

— Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento.

— Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.

— Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.

— Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados.

— Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.

— Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el art. 62.g) de la Constitución (referido a la posibilidad de que el Rey presida el Consejo de Ministros cuando acuda, a petición del Presidente del Gobierno).

— Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los arts. 64 y 91 de la Constitución.

— Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

— Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.

— Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros.

— Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.

— Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno.

— Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes.

5. Los Vicepresidentes

Los Vicepresidentes del Gobierno no son obligatorios, pudiendo existir, según la Constitución, **uno, varios o ninguno**.

De acuerdo con el art. 98 de la Constitución los Vicepresidentes tienen la condición de miembros del Gobierno.

El Vicepresidente o los Vicepresidentes **son nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.**

En el nombramiento de las personas titulares de las Vicepresidencias se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que cada uno de los sexos suponga como mínimo el 40% en su conjunto.

La separación de los Vicepresidentes del Gobierno lleva aparejada la extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del separado.

6. La delegación y avocación de competencias

Pueden delegar el ejercicio de sus competencias propias:

— El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente/s y de los Ministros.

— Los Ministros a favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los demás órganos directivos del Ministerio.

Asimismo, son delegables a propuesta del Presidente del Gobierno las funciones administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas del Gobierno.

No son en ningún caso **delegables** las siguientes competencias:

— Las atribuidas directamente por la Constitución.

— Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros.

— Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno (con excepción de las que el Consejo de Ministros pueda delegar en las Comisiones Delegadas).

— Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación.

El Consejo de Ministros podrá avocar para sí, a propuesta del Presidente del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno.

La avocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto, del que se hará mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la decisión adoptada.

7. Designación, duración y responsabilidades del Gobierno

7.1. Responsabilidad del Gobierno

No hay que confundir la responsabilidad del Gobierno, como tal, con la responsabilidad de cada uno de los miembros que lo integran. La responsabilidad política del Gobierno se centra en la figura de su Presidente y, como veremos, es solidaria entre todos sus miembros.

De responsabilidad penal del Gobierno no puede hablarse, porque ya es sabido que esta clase de responsabilidad solo puede predicarse de las personas individuales y físicas. Lo mismo puede decirse de la llamada responsabilidad civil o patrimonial.

La responsabilidad política del Gobierno se exige mediante la moción de censura, la cuestión de confianza, las preguntas y las interpelaciones.

7.1.1. Responsabilidad civil

De acuerdo con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se exigirá ante la **Sala de lo Civil del Tribunal Supremo**.

7.1.2. Responsabilidad política

De acuerdo con el **art. 108** de la Constitución, el Gobierno responde **solidariamente** en su gestión política ante el **Congreso de los Diputados**.

Ahora bien, los mecanismos de la moción de censura y de la votación de rechazo de la confianza ante una cuestión planteada por el propio Presidente

hacen que esta responsabilidad se haga recaer en la figura del Presidente, cuya pérdida de la confianza de la Cámara arrastra automáticamente a los demás miembros del Gobierno.

7.1.3. Responsabilidad criminal

La Constitución (art. 102) distingue claramente dos tipos de responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno:

— La responsabilidad criminal **ordinaria**: se rige por las disposiciones penales y procesales ordinarias, pero el órgano juzgador será la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**.

— La responsabilidad criminal **por delitos de carácter fundamentalmente político**: en este supuesto (que surge cuando la acusación es por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones), el procedimiento solo procede **a iniciativa de la cuarta parte del Congreso** de Diputados, debiendo ser **aprobada** la acusación por el Pleno de **dicha Cámara mediante mayoría absoluta.** Realizada la acusación la responsabilidad es exigida de acuerdo con el procedimiento común ante la citada **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.**

Nota: la prerrogativa real de gracia no es aplicable a ninguno de los supuestos de responsabilidad criminal.

7.2. Designación

Estudiar la designación del Gobierno equivale a considerar las reglas especiales que nuestro derecho positivo dedica al nombramiento y designación de cada uno de los miembros que lo integran, por lo cual nos ocuparemos a continuación de sistematizar estas disposiciones relativas a los integrantes del Gobierno: Presidente, Vicepresidentes y Ministros. Establece la Ley del Gobierno una serie de requisitos comunes para ser miembro del Gobierno y son los siguientes:

— Ser español.

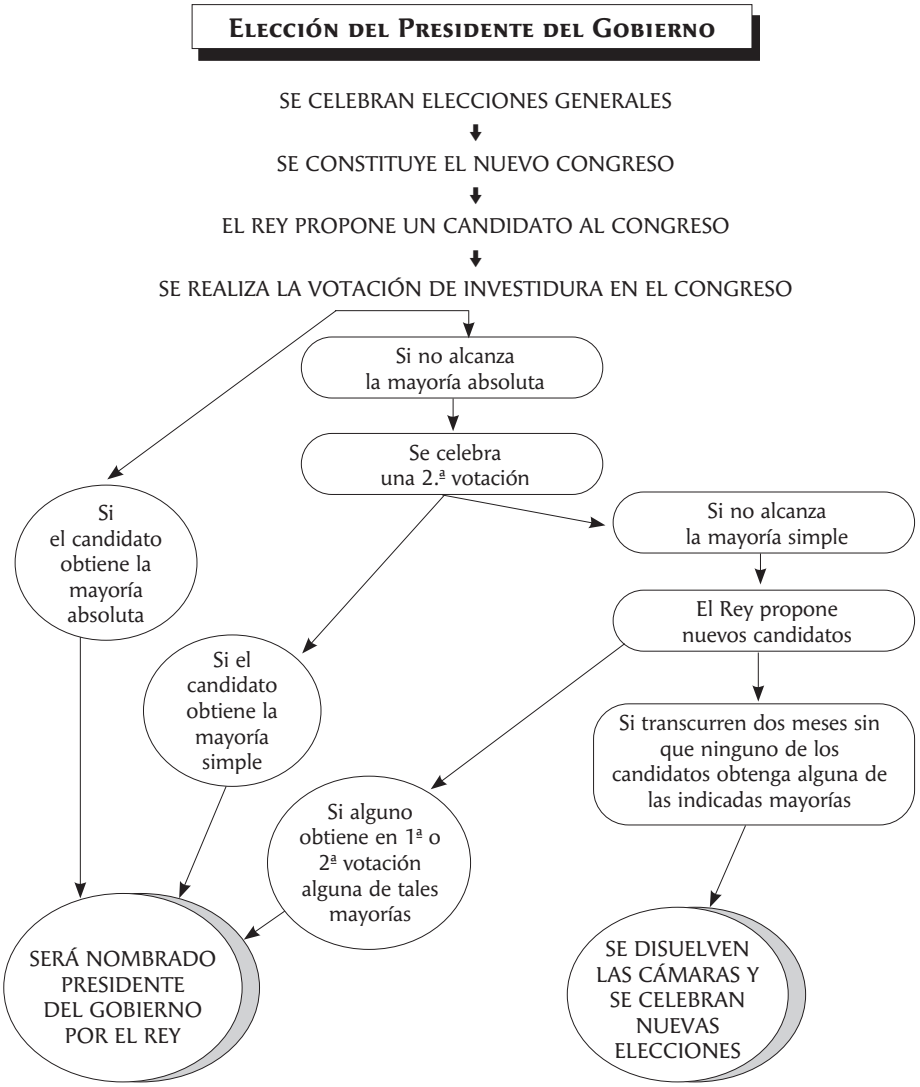
— Ser mayor de edad.

— Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo.

— No estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.

7.2.1. Designación y nombramiento del Presidente

Los dos procedimientos o vías constitucionales mediante los cuales se provee la Presidencia del Gobierno ya han sido estudiados (vía ordinaria y vía automática).



7.2.2. Designación y nombramiento del Vicepresidente

Su designación tiene lugar por el Presidente del Gobierno. Es nombrado por el Rey, precisamente a propuesta del Presidente del Gobierno. Ha de prestar juramento o promesa ante el Rey, en los mismos términos que hemos visto para el Presidente del Gobierno, haciendo extensivo el compromiso a la obligación de guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.

7.2.3. Designación y nombramiento de los Ministros

Su **designación** tiene lugar por el Presidente del Gobierno.

Los Ministros son nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 100 CE). La forma es mediante Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el Presidente del Gobierno.

Según el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, los Ministros y demás miembros del Gobierno prestarán ante el Rey el juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, refiriéndolo también (el juramento o promesa) a la obligación de mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.

7.3. Incompatibilidades de los miembros del Gobierno

Según el art. 98.3 de la Constitución, los miembros del Gobierno deberán respetar las siguientes incompatibilidades:

— No podrán ejercer funciones representativas, salvo las derivadas de su mandato parlamentario.

— No podrán ejercer otras funciones públicas que no deriven de su cargo.

— No podrán realizar actividades profesionales o mercantiles.

— Se le aplicará el régimen de incompatibilidades de altos cargos contemplado en la **Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado**. En esta norma hay que destacar:

  - Los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena. Tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que, directa o indirectamente, provenga de una actividad privada simultánea (no obstante, existen excepciones a esta exclusividad, recogidas en el art. 13 de la norma).

  - Los altos cargos presentarán al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos, en el plazo improrrogable de tres meses desde su toma de posesión y cese, respectivamente, el certificado de su última declaración anual presentada del impuesto sobre el patrimonio, si tienen obligación de presentarla. Quienes no tengan tal obligación, presentarán un formulario cumplimentado equivalente que elaborará la Oficina de Conflictos de Intereses en colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

- Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. La prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario.
- Los miembros del Gobierno o los Secretarios de Estado podrán compatibilizar su actividad con la de Diputado o Senador de las Cortes Generales en los términos previstos en la LOREG. No obstante, no podrán percibir remuneraciones más que en virtud de uno de los dos cargos, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan legalmente.

Queda pendiente el desarrollo de esta norma mediante Real Decreto, previsto dentro del plazo de un año desde la publicación de la propia ley.

7.4. Duración

Un Gobierno dura (permanece en funciones) desde su nombramiento y toma de posesión hasta la toma de posesión del siguiente Gobierno, que normalmente se demorará varios días desde el cese del primero. Dice a este respecto el art. 101.2 de la Constitución que el "Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno".

Los **supuestos de cese** del Gobierno, de acuerdo con el art. 101 de la Constitución, son los siguientes:

— Tras la **celebración de elecciones generales**. La doctrina indica que cuando la Constitución habla de elecciones generales está queriendo decir elecciones al Congreso, puesto que el Gobierno cesa cuando se celebran elecciones generales para ambas Cámaras y, también, tras unas elecciones exclusivamente al Congreso, que es la única Cámara cuya confianza necesita el Gobierno.

— En los casos de **pérdida de confianza parlamentaria**, lo cual sucede por rechazo de un voto de confianza o por la aprobación de una moción de censura.

— Por **dimisión voluntaria del Presidente** del Gobierno, es decir, cuando tal dimisión se presenta por motivos personales o políticos, pero sin estar jurídicamente obligado a ello.

— Por fallecimiento del Presidente del Gobierno.

El **Gobierno cesante**, según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, facilitará el proceso normal de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes, limitándose al **despacho ordinario de asuntos públicos.**

El Presidente del Gobierno en funciones **no podrá llevar a cabo** las siguientes competencias:

— Proponer al Rey la disolución de las Cámaras.

— Plantear la cuestión de confianza.

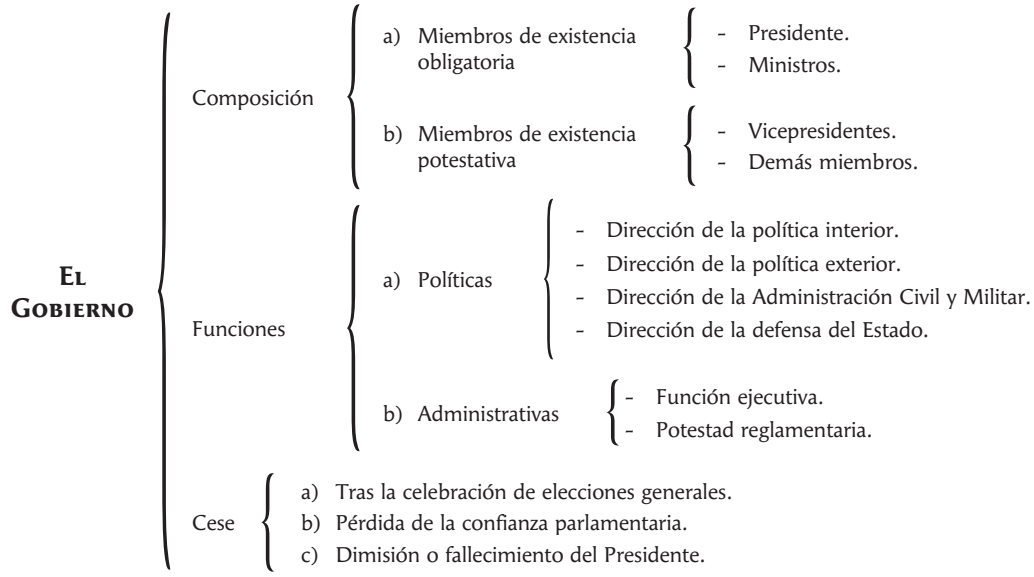
— Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

El Gobierno en funciones **no** podrá llevar a cabo las siguientes competencias:

— Aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

— Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados y, en su caso, al Senado.

Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones.



7.5. Sustitución de los miembros del Gobierno

En cuanto a la sustitución del **Presidente** en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos.

La suplencia de los **Ministros**, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de suplencia.

No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del Gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente.

8. Órganos de colaboración y apoyo al Gobierno

La Ley 50/1997 establece que dichos órganos son:

— Los Secretarios de Estado.

— La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

— El Secretariado del Gobierno.

— Los Gabinetes.

8.1. Los Secretarios de Estado

Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.

Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan. Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente.

8.2. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios

8.2.1. Naturaleza y composición

El funcionamiento del Gobierno en Consejo de Ministros debe atenerse al principio de flexibilidad, ya que la toma de decisiones importantes no puede estar sometida a criterios formales. En este sentido, las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno.

La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales.

Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el Presidente por razón de la materia de que se trate.

La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de Presidencia (actualmente, Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes). En caso de ausencia del Presidente de la Comisión, la presidencia recaerá en el Ministro que corresponda según el orden de precedencia de los Departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la Comisión. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al

Presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos Departamentos ministeriales.

La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida por el Subsecretario de la Presidencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, actuará como Secretario el Director del Secretariado del Gobierno.

Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno.

8.2.2. Funciones

Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios:

a) El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquellos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros.

b) El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su Presidente.

La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios podrá celebrar sesiones, deliberar y aprobar actas a distancia por medios electrónicos, siempre que los miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter secreto o reservado de sus deliberaciones.

8.3. El Secretariado del Gobierno

El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones.

a) La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.

b) La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados.

c) La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

d) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.

e) Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno.



f) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el "Boletín Oficial del Estado".

Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ejercerá las siguientes funciones:

a) Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los Reales Decretos.

b) La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno.

c) La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno.

El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El Director del Secretariado del Gobierno ejercerá la secretaría adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el Secretariado del Gobierno propondrá a la persona al frente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la aprobación de las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el apartado segundo de este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos, que deberán asegurar la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido.

8.4. Los Gabinetes

Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen.

Particularmente, los Gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa.

El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por Real Decreto del Presidente en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de Gabinetes se regulará por lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

ADAMS

Los Directores de Gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente. El resto de miembros del Gabinete tendrán la situación y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente.

Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado.

Sus Directores serán nombrados del siguiente modo:

— Directores de los Gabinetes del **Presidente, Vicepresidentes y Ministros**: Real Decreto del Consejo de Ministros.

— Directores de los Gabinetes de los **Secretarios de Estado**: Orden Ministerial.

Los Directores de los Gabinetes cesarán cuando lo haga el titular del cargo del que dependan.

Órganos de colaboración y apoyo del Gobierno

	Naturaleza	Nombramiento/Composición	Atribuciones
Secretarios de Estado	Órganos superiores de la Administración General del Estado, responsables de un sector de actividad específica de un Departamento, bajo la dirección de un Ministro o Presidente.	Por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.	— Las que les atribuya la norma de creación del órgano y las que les delegue el Ministro. — Dirigir y coordinar las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia. — Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado. — Mantener relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas, etc.
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios	Órgano encargado de la preparación de las reuniones del Consejo de Ministros.	• Integrada por los Secretarios de Estado y Subsecretarios de los distintos Ministerios. • Asistirá el Abogado General del Estado y otros cargos con rango de Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el Presidente. • Presidencia: Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, el Ministerio competente en materia de Presidencia.	— Preparar las sesiones del Consejo de Ministros. — Examinar los asuntos que vayan a someterse a la aprobación del Consejo. — No podrá adoptar decisiones o acuerdos por Delegación del Gobierno.
Gabinetes	Órganos de apoyo político y técnico del Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Secretarios de Estado.	El número de sus miembros se determina por el Consejo de Ministros, correspondiéndoles el nivel orgánico que reglamentariamente se estipule.	— Tareas de confianza y asesoramiento especial, sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan a los Órganos de la Administración General del Estado.
Secretariado del Gobierno	Órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.	Integrada en la estructura orgánica del Ministerio competente en materia de Presidencia.	— Asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros. — Remisión de las convocatorias a los miembros de los órganos a los que apoyan. — Archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas.

9. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

El vínculo entre el Gobierno y las Cortes se encuentra regulado en el Título V de la Constitución (arts. 108 a 116).

Uno de los aspectos más destacados de la relación entre el Gobierno y las Cortes, es el hecho de que, tal y como señala el art. 108 de la Constitución, *"el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados"*. Es esencial a todo el sistema parlamentario la responsabilidad política del Gobierno ante el Parlamento, en la que se comprende el deber del ejecutivo de informar

y el derecho de la Cámara o las Cámaras a ser informadas sin que tales técnicas de relación puedan ser utilizadas para lesionar derechos individuales. De este modo, la responsabilidad política del Gobierno sirve de encuadramiento a la labor de control que realiza el Congreso de los Diputados sobre el ejecutivo y como motor y piloto para articular las relaciones entre estos dos poderes, máxime, que de la responsabilidad del Gobierno se desprenden dos de los instrumentos de mayor relevancia política de toda la parte orgánica de nuestra Constitución: la moción de censura y la cuestión de confianza.

Así pues, de la afirmación recogida en el art. 108 antes mencionado, se desprenden **tres consecuencias**:

— El Gobierno es controlado en su acción política por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66).

— No obstante, la Cámara que lleva auténticamente el peso de ese control es el Congreso de los Diputados que es la Cámara ante la cual el Gobierno es responsable (art. 108).

— El papel del Senado en este aspecto tiene menor relevancia, pues solo puede:

  a) Recabar (al igual que el Congreso), a través de su Presidente, la información y ayuda que precisen del Gobierno, de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas (art. 109).

  b) Reclamar la presencia de los miembros del Gobierno (art. 110).

  c) Realizar interpelaciones y preguntas a los miembros del Gobierno (art. 111).

Otro aspecto a destacar es el relativo a los estados de alarma, excepción y sitio cuya regulación, como sabemos, se llevará a cabo a través de una ley orgánica y no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y sus agentes reconocido en la Constitución y en las leyes.

El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. Su autorización y proclamación deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

Por otro lado, el estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.

A continuación analizaremos los mecanismos de control de las Cortes sobre el Gobierno.

9.1. Derecho de información de las Cámaras

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los presidentes de aquellas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas (art. 109).

9.2. El Gobierno en las Cámaras

Conforme establece el art. 110 CE:

— Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

— Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante los mismos funcionarios de sus Departamentos.

9.3. Interpelaciones, ruegos y preguntas

Según el art. 111 CE:

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.

2. **Toda interpelación podrá dar lugar** a una moción, en la que la Cámara manifieste su posición.

9.4. La cuestión de confianza

En este caso, el Gobierno desea saber si sigue gozando de la confianza del Parlamento, de la cual precisa para gobernar (como en todo régimen parlamentario): **el art. 112** de la Constitución recoge la cuestión de confianza al exponer: *"El Presidente del Gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma* mayoría simple *de los Diputados".*

9.5. La moción de censura

Es el caso contrario al de la cuestión de confianza, en este caso, es el Congreso de los Diputados el que puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por **mayoría absoluta** de la moción de censura (art. 113.1).

9.6. Límites a la moción de censura

Para que exista funcionalidad y eficacia de la proposición de la moción, se establecen los siguientes **requisitos**:

— Debe ser propuesta, al menos, por la décima parte de los Diputados.

— Debe incluir un candidato a la presidencia del Gobierno (moción de censura que se conoce con el nombre de "constructiva" en la teoría constitucional).



— No puede ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación (en los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas).

— Si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones (art. 113).

9.7. Consecuencias de la moción de censura triunfante y de la cuestión de confianza fracasada (dimisión del Gobierno)

— Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación del Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el art. 99 de la Constitución (voto de investidura).

— Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey, y el candidato, incluido en aquella, se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos del art. 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno (art. 114).

9.8. Disolución de las Cortes

Está recogido en nuestra Constitución en el **art. 115**: *"El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretado por el Rey".*

El Decreto de disolución fijará la **fecha de las elecciones**.

La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.

No procederá nueva disolución antes de que transcurra un plazo de un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el art. 99, apartado 5 (que transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura de Presidente del Gobierno, ningún candidato haya obtenido la confianza de la Cámara para gobernar. En este caso el Rey disolverá las Cámaras y convocará nuevas elecciones).

10. El concepto de Administración Pública

10.1. Concepto

Las Administraciones Públicas son aquellas organizaciones de carácter público, dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen como fin o misión fundamental el servicio a los intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En nuestro Derecho, cada Administración Pública es una persona jurídico-pública, un Ente Público, dotado de personalidad jurídica propia para el cumplimiento de los fines que el ordenamiento jurídico le atribuye.



10.2. Clases de Administraciones Públicas

El art. 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), establece que:

"Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas".

Es importante distinguir entre Entes Públicos territoriales y no territoriales: los primeros, tienen el territorio como elemento esencial y configurador del Ente, sin el cual sería inconcebible su existencia.

Son **Entes Públicos territoriales**:

a) La Administración del Estado, en sus diversos grados, es decir, Central y Periférica, si bien hay que entender que su personalidad, en cualquier caso, es única y actúe el órgano que actúe, sus actos se imputan a la Administración del Estado.

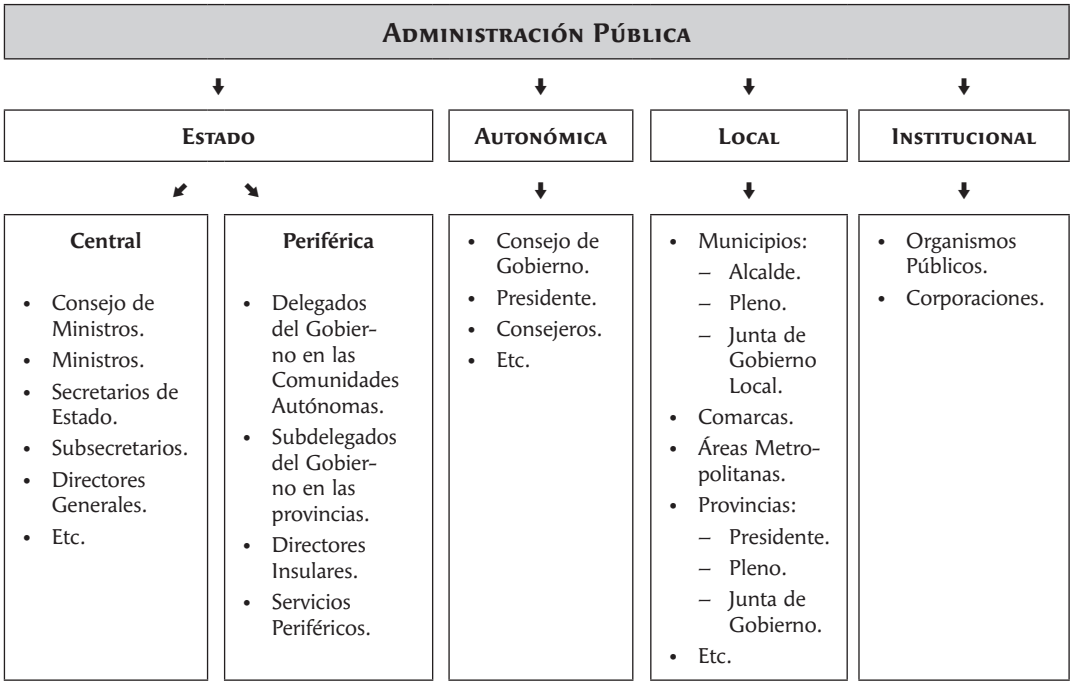
b) Las diversas Administraciones de las Comunidades Autónomas o Administraciones Autonómicas, dotadas cada una de ellas de personalidad jurídica.

c) Los diversos Entes y Entidades que integran la Administración Local, es decir, cada uno de los municipios, provincias e islas que integran la misma en nuestro país. También deben incluirse las Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio o entidades inframunicipales (antes llamadas entidades locales menores).

Los **Entes o personas jurídicas no territoriales** no tienen el territorio como elemento esencial, sino como mero ámbito delimitador de competencias y, a diferencia de los Entes territoriales, no tienen competencia o fines generales, sino específicos y concretos. Dichos Entes pueden dividirse en dos tipos básicos y diferenciados:

a) Entes Corporativos o Administración Corporativa, que están constituidos por uniones de personas para la consecución de fines lícitos protegidos por el ordenamiento jurídico. Su voluntad está formada por la unión de las voluntades de sus miembros. Ejemplos de dichos Entes Corporativos son los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, etc.

b) Entes Institucionales o Administración Institucional, dirigidos a un solo fin lícito, protegido y previsto en el ordenamiento jurídico (por ejemplo, los organismos autónomos, las entidades gestoras de la Seguridad Social).



11. La Administración pública: principios constitucionales que la informan

La Administración es un aparato instrumental obediente al ordenamiento jurídico y a la dirección del Gobierno, a quien corresponde seleccionar en el marco de dicho ordenamiento las opciones políticas pertinentes.

Los arts. 97 y 103 de la Constitución recalcan respectivamente las ideas de dirección de la Administración por el Gobierno e imparcialidad política de la Administración.

Según el art. 97 de la Constitución, el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración Civil y Militar, la defensa del Estado y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.

Por su parte, el art. 3.3 LRJSP establece: "Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico".

Así pues, desde el punto de vista normativo resulta claro que el Gobierno y la Administración son instituciones públicas diferentes, estando subordinada la Administración a la acción política de dirección del Gobierno.

11.1. Bases del régimen jurídico

Según el **art. 149.1.18ª** de la Constitución, las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas son competencia exclusiva del Estado.

Ejerciendo dicha competencia, el Estado ha regulado tales bases en la **Ley 40/2015, de 1 de octubre**, de Régimen Jurídico del Sector Público.

11.2. Control de la actividad de las Administraciones Públicas

Según el art. 106.1 de la Constitución, los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican.

De acuerdo con la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la que conoce de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo y con las disposiciones de categoría inferior a la ley.

En este artículo (106.2 CE) se recoge también el principio de responsabilidad administrativa cuando dice: "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

11.3. La participación de los ciudadanos en la Administración

Según el **art. 105 CE**, la ley regulará:

— La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

— El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

— El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

11.4. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El art. 104 señala que, "bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una Ley Orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y Estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" (esta Ley Orgánica es la 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). Junto a la que hay

que mencionar, como esencial en esta materia, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

11.5. El Consejo de Estado

Según el art. 107 CE, el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno, regulando una ley orgánica su composición y competencia. Esta Ley Orgánica es la 3/1980, de 22 de abril.

11.6. Los principios generales de actuación de la Administración

Según el **art. 103.1**, "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".

— **Servicio público**: según el art. 103 de la Constitución, **la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales.**

— **Eficacia**: según el artículo indicado la Administración actúa de acuerdo con el principio de eficacia. **Ello la obliga a obtener resultados con la máxima economía de trámites y de tiempo.**

— **Jerarquía**: tal principio hace referencia a la estructura vertical de los órganos de un determinado ente, de forma que los superiores (Ministro, por ejemplo) dirigen a los inferiores (Director General). En tal sentido la Administración se concibe como un conjunto de órganos jerárquicamente ordenados para el cumplimiento de sus fines.

— **Descentralización**: implica la posibilidad de que las competencias de un determinado ente puedan ser transferidas a un nuevo ente con personalidad jurídica distinta. **Encuentra su realización práctica, por ejemplo, en la transferencia de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas.**

— **Desconcentración**: principio en virtud del cual un órgano superior transfiere competencias a otro u otros subordinados (Ministro con respecto a un Subsecretario, por ejemplo).

— **Coordinación**: implica la posibilidad de imponer a diversos órganos (**por ejemplo, varios Ministros o a diversos entes (por ejemplo, a varios Organismos Autónomos**) una determinada línea de actuación dirigida a alcanzar un fin y objetivo común.

— **Sometimiento a la ley**: la Administración debe ajustar siempre su actuación a lo establecido en la ley.

Conviene aclarar que este mismo artículo señala que los órganos de la Administración del Estado serán creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. También contiene una breve referencia a la necesidad de que la ley regule la función pública la cual deberá contener, entre otras cosas, las formas de acceso a la misma respetando los principios de mérito y capacidad.

ADAMS

Ideas clave

1. **Funciones del Gobierno**: dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.

2. **Investidura del Presidente del Gobierno**: Resumen del procedimiento:

   — El Rey, previa consulta con los representantes de los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato.

   — El candidato propuesto será investido si consigue el voto de la mayoría absoluta del Congreso.

   — De no alcanzarse mayoría absoluta, nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

   — Si transcurridos 2 meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

3. **Composición del Gobierno:** los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.

   — Órganos obligatorios: Presidente y Ministros.

   — Órganos facultativos: Vicepresidentes.

   — Los miembros del Gobierno se reúnen en:

      • Consejo de Ministros: Aprueba los proyectos de ley, los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos, declara los estados de alarma y de excepción y propone al Congreso la declaración del estado de sitio... El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como Secretario el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y fija también el orden del día.

      • Comisiones Delegadas del Gobierno: Examina las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios Departamentos Ministeriales.

   — Órganos de apoyo al gobierno (no "de gobierno"): Secretarios de Estado, Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, Secretariado del Gobierno y Gabinetes.

4. **Cese del Gobierno**: el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, por dimisión o fallecimiento de su Presidente, y en los casos siguientes de pérdida de la confianza parlamentaria:



— Cuestión de confianza a iniciativa del Presidente del Gobierno, que se ganará por mayoría simple.

— Moción de censura propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, que incluya a un candidato a la Presidencia del Gobierno. Cesa el Gobierno si la moción logra la mayoría absoluta.

5. **Gobierno en funciones:** el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, sólo para facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos.

6. **Responsabilidad del Gobierno:** la CE regula dos supuestos, y a ninguno de ellos será aplicable la prerrogativa real de gracia:

— La responsabilidad criminal (común, sin especificar delitos) del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

— Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

7. **Principios de funcionamiento de la Administración:** los principios recogidos en el art. 103 de la CE son los siguientes:

— La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

— Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

— La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

También son muy relevantes las reservas de ley del art. 105 de la CE, base de las leyes más importantes del funcionamiento administrativo:

— La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

— El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

— El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.